

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2539/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด นครพนม
นาย ประสิทธิ์ ภู ณา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 289 (4)

จำเลยและผู้เสียหายอยู่หมู่บ้านเดียวกันและเป็นเพื่อนกันมาก่อน หากจำเลยมีใจคิดจะฆ่าผู้เสียหายหลังจากทะเลาะวิวาททำร้ายกันแล้วก็สามารถกระทำได้ง่าย และคงไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปนานประมาณ 3 เดือนจนเพิ่งมาเกิดเหตุคดีนี้แม้ได้ความว่าจำเลยยังผูกใจเจ็บผู้เสียหายอยู่ ก็ไม่อาจแปลความว่าจำเลยคิดจะฆ่าผู้เสียหายตลอดมา เมื่อจำเลยมาพบผู้เสียหายในงานวัดจึงเกิดความคิดที่จะแก้แค้นผู้เสียหายโดยมิได้มีการพกหรือเตรียมอาวุธมาก่อนแสดงว่าความคิดที่จะฆ่าผู้เสียหายของจำเลยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อมาพบเห็นผู้เสียหาย ในงานวัดดังกล่าวการที่จำเลยกลับไปบ้านนำอาวุธมีดของกลางมาฟันทำร้ายผู้เสียหายในทันที กรณีจึงไม่แตกต่างกับที่จำเลยไปนำเอาอาวุธมีดจากบริเวณใกล้เคียงมาฟันทำร้ายผู้เสียหายในทันทีที่พบเห็นผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยยังถือไม่ได้ว่าได้กระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289(4), 371, 33, 91 ธิบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) ประกอบด้วยมาตรา 80 และมาตรา 52(1), 371 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้จำคุกตลอดชีวิต และฐานพาอาวุธไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรปรับ 90 บาท คำให้การจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วยมาตรา 53 คงจำคุก 33 ปี 4 เดือน และปรับ 60 บาทไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 ลงโทษจำคุก 12 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 8 ปี นอกจากนี้แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า ตามวันเวลาที่เกิดเหตุจำเลยใช้อาวุธมีดรวมด้ามยาว 12 นิ้ว ใบมีดกว้าง 4.5 เซนติเมตร ของกลางพันทำร้ายนาย ทศพร หรือพร สอนพิมพ์ผู้เสียหาย ถูกบริเวณศีรษะเป็นบาดแผลยาวประมาณ 20 เซนติเมตรลึกถึงสมอง กะโหลกศีรษะแตก ยุบ เนื้อสมองฉีกขาดและถูกที่บริเวณ แขนซ้ายเป็นบาดแผล หากไม่ได้รับการรักษาจากแพทย์ทันที่ ผู้เสียหายอาจถึงแก่ความตายได้ อันเป็นความผิดฐานพยายามฆ่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยกระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่ จำเลยและผู้เสียหาย

ให้การในชั้นสอบสวนตามเอกสารหมาย จ.7 และ จ.11 ได้ความว่า เมื่อประมาณเดือนมกราคม 2538 ผู้เสียหายและจำเลยเกิดทะเลาะวิวาททำร้ายกันแต่ไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กาย หลังจากนั้นจำเลยผูกใจเจ็บผู้เสียหายตลอดมาจนจำเลยมาพบเห็นผู้เสียหายที่งานวัดสว่างอารมณ์ในคืนวันเกิดเหตุแล้วเกิดความต้องการที่จะแก้แค้นผู้เสียหาย จึงกลับไปบ้านเอาอาวุธมีดของกลางมาฟันทำร้ายผู้เสียหายในวัดที่เกิดเหตุ เห็นว่าจำเลยและผู้เสียหายอยู่หมู่บ้านเดียวกันและเป็นเพื่อนกันมาก่อนหากจำเลยมีใจคิดจะฆ่าผู้เสียหาย หลังจากทะเลาะวิวาททำร้ายกันแล้วก็สามารถกระทำได้ง่าย และคงไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปนานประมาณ 3 เดือน เพิ่งมาเกิดเหตุคดีนี้ แม้ได้ความว่าจำเลยยังผูกใจเจ็บผู้เสียหายอยู่ ก็ไม่อาจแปลความว่าจำเลยคิดจะฆ่าผู้เสียหายตลอดมา จะเห็นได้ว่าจำเลยมาพบผู้เสียหายในงานวัดจึงเกิดความคิดที่จะแก้แค้นผู้เสียหายโดยมิได้มีการพกหรือเตรียมอาวุธมาก่อน แสดงว่าความคิดที่จะฆ่าผู้เสียหายของจำเลยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อมาพบเห็นผู้เสียหายในงานวัดดังกล่าวการที่จำเลยกลับไปบ้านนำอาวุธมีดของกลางมาฟันทำร้ายผู้เสียหายในทันที กรณีจึงไม่แตกต่างกับที่จำเลยไปนำอาวุธมีดจากบริเวณใกล้เคียงมาฟันทำร้ายผู้เสียหายในทันทีที่พบเห็นผู้เสียหายซึ่งเป็นคนที่มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน การกระทำของจำเลยยังถือไม่ได้ว่าได้กระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิฑูรย์ สุนทธีธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล-อมร วีรวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ